

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5006454-62.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: NIEDJA RODRIGUES DA ROSA SOUZA

RECORRIDO: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO RACIAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JEF. RETIFICAÇÃO DO RITO. NECESSIDADE DE REMESSA À TURMA ESPECIALIZADA DO TRF.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, declarar a incompetência absoluta do JEF para análise do feito, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5006454-62.2025.4.02.5101

510015476510 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5006454-62.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: NIEDJA RODRIGUES DA ROSA SOUZA

RECORRIDO: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão de evento 3, DESPADEC1 dos autos originários que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão de ato administrativo federal que não reconheceu a autora como pessoa negra, excluindo-a da lista dos candidatos às cotas raciais do processo seletivo para residência médica da UFRJ.

Pugna pelo deferimento da liminar em grau recursal, alegando, em síntese, que após ter sido submetida ao procedimento de heteroidentificação, não teve sua autodeclaração como pessoa parda confirmada pela banca examinadora, fato que lhe causou estranheza, uma vez que já havia sido aprovada em outro certame, tendo sua autodeclaração sido ratificada.

Aduz que os fundamentos utilizados pela banca para a negativa foram genéricos e sem possibilidade de acesso pela candidata que, mesmo assim, apresentou recurso administrativo, porém, sem sucesso.

Sustenta haver ilegalidade no ato administrativo por ausência de motivação adequada, razão pela qual, em sede de tutela, requer a suspensão dos efeitos do ato que a excluiu da lista de cotistas raciais e sua imediata reinclusão como candidata apta, com reserva de vaga *sub judice*.

Sem contrarrazões.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Diante da ausência de novos elementos, colaciono os termos da decisão de evento 4, DESPADEC1, cuja fundamentação mantenho através do presente voto:

"Em juízo perfunctório, típico das medidas de urgência, verifica-se que a recorrente objetiva a anulação do ato administrativo que não reconheceu sua autodeclaração como pessoa parda. Embora em sede liminar o requerimento se limite à suspensão do ato alegadamente ilegal e a

reinclusão da candidata na lista de cotistas, no mérito, o objetivo central é o de anulação de ato administrativo federal.

Ocorre que o art. 3º, §1º, III da Lei 10.259/01 expressamente consigna que os Juizados Federais não são competentes para demandas cujo objeto seja a anulação de ato administrativo federal, com exceção dos de natureza previdenciária ou tributária, o que definitivamente, não é o caso dos autos.

Art. 3º Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:

(...)

III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal;

*Portanto, deve ser reconhecida a incompetência do JEF para análise do presente feito, **devendo o juízo de origem retificar o rito processual a fim de que o presente recurso possa ser distribuído a uma das Turmas especializadas do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.***

Ou seja, como já explanado em decisão monocrática retro, o art. 3º, § 1º, III, da Lei nº 10.259/2001 estabelece que os Juizados Especiais Federais não possuem competência para processar e julgar ações que tenham como objeto a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal, salvo se de natureza previdenciária ou tributária.

A análise do pedido formulado demonstra que o cerne da controvérsia é a validade do ato administrativo federal que indeferiu a autodeclaração racial da recorrente. Embora se pleiteie medida liminar para suspensão do ato, o pedido principal consiste na sua anulação, o que atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal.

Logo, deve o juízo *a quo* retificar o rito processual a fim de que o presente recurso seja distribuído a uma das Turmas especializadas do Tribunal Regional Federal da 2ª Região para adequado julgamento.

Ante o exposto, **VOTO** por declarar a incompetência absoluta do JEF para análise do feito, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.